Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de Canguçu

Rua Julio de Castilhos, 803 - Bairro: Centro - CEP: 96600000 - Fone: (53) 3252-1477 - Email: frcangucu2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000312-31.2022.8.21.0042/RS

AUTOR: VERONICA COSWIG BERGMANN

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por **VERÔNICA COSWIG BERGMANN** em face do **IPE SAÚDE** (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul).

Em síntese, a parte autora, servidora pública municipal aposentada, beneficiária do plano de saúde prestado pela Autarquia Estadual requerida, afirmou ter sido diagnosticada com neoplasia de rim metastático (CID 10 C64). Disse que, apesar do tratamento recentemente realizado com medicamentos quimioterápicos, a doença progrediu de forma sintomática, impondo-se a realização de novo tratamento medicamentoso, através do *uso diário de 60mg de cabozantinibe*, por tempo indeterminado. Mencionou a urgência do tratamento. Demonstrou a negativa da parte ré em dispensar o fármaco, pois não previsto em suas recomendações técnicas oncológicas. Indicou que o valor mensal do tratamento se aproxima de R$ 38.000,00, não dispondo de condições financeiras para custeá-lo sem prejuízo de sua mantença. Requereu, em sede de cognição sumária, fosse determinado à parte ré o fornecimento do medicamento em seu favor, sob pena de bloqueio de valores para aquisição de forma particular. Ao final, pretendeu a procedência da pretensão, com a confirmação da tutela provisória pleiteada. Postulou o benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Acostou documentos.

Concedida AJG à autora, a inicial foi recebida e a tutela provisória deferida, determinando-se à parte ré o fornecimento do medicamento em favor da requerente (evento 4).

Citado, o IPE Saúde apresentou contestação. Discorreu sobre o sistema de saúde dos servidores públicos estaduais, definido pela Lei n.º 15.145/2018. Salientou que o medicamento pretendido pela autora não está previsto nas recomendações técnicas em oncologia da Autarquia Estadual. Versou sobre alternativas para o tratamento de câncer de células renais dentro da cobertura. Pretendeu a improcedência do pedido inicial.

Houve réplica.

As partes, intimadas sobre a produção de outras provas, dispensaram-na (eventos 49 e 51).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, no estado em que se encontra, em atenção ao artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, inexistindo preliminares ou prejudiciais a serem enfrentadas, passo à análise do mérito.

Busca a parte autora seja a Autarquia Estadual compelida ao fornecimento do medicamento *cabozantinibe* em seu favor, por tempo indeterminado, porquanto indispensável para a preservação de seu tratamento oncológico.

A pretensão da autora encontra amparo no artigo 4º da Lei Estadual n.º 15.145/2018, que dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul:

> *Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*

Embora o § 1º do artigo citado exclua da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos e materiais não previstos nas tabelas da Autarquia, estando comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento prescrito pelo médico, compete ao IPE Saúde assegurá-lo.

Assim fez constar o médico em seu laudo, cujo resultado encontra suporte nos exames médicos acostados à inicial (evento 1, EXMMED8 e evento 1, EXMMED9):

Sobre a sra Veronica Coswig Bergman 58anos

Ela é portadora de neoplasia de rim cid c 64 metastático.
-Submetida a tratamento cirúrgico para retirada do tumor renal no rim direito em 07/2012
-Em 12/2014 foi submetida a tratamento cirúrgico para retirada de tumor de rim esquerdo.
-Em 01/2018 foi submetida tratamento cirúrgico para retirada do baço -por metástase esplênica.
-Em 09/2019 foi novamente submetida a tratamento cirúrgico de lesão em gradil costal.
-Iniciou tratamento com nivolumabe em novembro de 2020 -com boa resposta até dezembro de 2021, quando novamente progrediu doença de forma sintomática (com edema, e dor associados carcinomatose peritoneal e ascite)
-Tem indicação do uso da medicação cabozantinibe na dose de 60 mg vo 1 x dia para controle da doença e dos sintomas por ela causados.
-A medicação é Aprovada pela ANVISA com esta indicação.
-O uso dela pode aumentar a qualidade de vida e a sobrevida da paciente
-A paciente necessita com urgência devido risco de progressão de doença, piora sintomática, dor e risco de morte .
-Anexo prescrição ,exames que confirmam a progressão e referencial bibliográfico

Ref

A prescrição recomendada merece ser credibilizada, seja porque firmada por especialista na área oncológica, seja porque elaborada pelo médico que acompanha a autora há mais de dez anos e melhor conhece seu quadro clínico, competente, portanto, para ditar o tratamento adequado ao caso da paciente.

O IPE Saúde, contudo, deixou de apresentar contestação técnica médica para negar o fornecimento do fármaco, limitando-se a referir a ausência de previsão do composto em suas recomendações técnicas oncológicas (evento 1, INDEFERIMENTO10).

Apesar disso, não pode o direito constitucional à saúde ser restringido por uma simples tabela ou protocolo.

E, estando a demonstrada a necessidade de fazer uso do medicamento, bem como a condição de segurada do IPERGS (evento 1, OUT5), não basta a falta de previsão no Protocolo Oncológico para inviabilizar o fornecimento do tratamento postulado.

A respeito, cito recente precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça Gaúcho:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANO IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DE COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A autora, portadora de neoplasia maligna de mama, ajuizou o presente feito objetivando a compelir o demandado à disponibilização do medicamento Ribociclibe, prescrito pelo profissional médico que a acompanha a fim de dar continuidade ao tratamento oncológico ao qual vem sendo submetida.* ***2. Não se há de admitir a negativa da autarquia demandada, sob o argumento de ausência de previsão de cobertura, pois o plano IPE-SAÚDE é integrado por atendimento médico, hospitalar e atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção de doenças e promoção da saúde, inclusive em área oncológica. Conquanto o artigo 4º da Lei Complementar n. 15.145/18, que revogou a Lei n. 12.134/04, disponha que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, assim como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é cristalino quanto à impossibilidade do plano de saúde eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado. Na situação em tela, restou cabalmente comprovada a necessidade de disponibilização do medicamento pleiteado, visto houve progressão do câncer de mama diante de metástases ósseas, havendo indicação do uso do referido fármaco sem possibilidade de substituto para o caso da autora e com urgência. Demais, foi realizada prova pericial por médico oncologista, que concluiu ser favorável o uso dos medicamentos prescritos pelo médico assistente da parte autora. Frise-se que inexiste amparo legal para a exigência de coparticipação sobre a dispensação de medicamentos.*** *3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o Código de Processo Civil de 2015 fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários. No entanto, as ações relacionadas a medicamentos devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do fármaco, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora. Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se mais adequada, não se havendo falar em proveito econômico para fins de justificar o arbitramento da verba com fulcro no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Posição deste órgão fracionário. Redução da verba honorária para patamar adotado por esta Câmara. Tanto antes do julgamento do Tema 1076 como depois, o entendimento do Tribunal da Cidadania vai na direção de que, nas causas envolvendo tratamento de saúde, se admite o juízo de equidade, no que diz com os honorários, porquanto o proveito econômico em tal situação é, em regra, inestimável. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50646348620228210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 26-07-2023). Grifei.*

Na realidade, a neoplasia que acomete a autora está prevista no Protocolo Oncológico do IPE Saúde, não havendo razão para obstaculizar o fornecimento do medicamento.

Aliás, pedido semelhante foi formulado pela autora nos autos do processo n.º 5001230-06.2020.8.21.0042, tendo sido julgada procedente em primeiro grau a sua pretensão em face do IPE Saúde; posteriormente, a decisão foi confirmada pela instância superior (processo 5001230-06.2020.8.21.0042/TJRS, evento 12, ACOR2).

Quanto à hipossuficiência econômica da parte autora, entendo comprovada, porquanto aposentada (evento 1, CHEQ4), recebendo menos de cinco salários-mínimos por mês.

Nem mesmo economizando toda a sua remuneração mensal durante um ano seria capaz de adquirir, às suas expensas, um frasco do medicamento ora pleiteado, cujo custo mensal se aproximava de R$ 38.000,00 à época do ajuizamento da ação.

Cabe, portanto, à Autarquia dispensá-lo em favor de Verônica e, estando evidente a necessidade desse novo tratamento como condição para a preservação da vida da autora, impõe-se a procedência do pedido inicial.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, **MANTENHO** a tutela provisória deferida ao evento 4 e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão formulada por **VERÔNICA COSWIG BERGMANN** em face do **IPE SAÚDE** (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul), para o fim de **CONDENAR** a parte ré ao fornecimento do medicamento em favor da parte autora.

Ajuizada a ação após a entrada em vigor da Lei Estadual n.º 14.634/2014, a parte ré é isenta da taxa única, conforme seu artigo 5º, inciso I, o que não se estende às despesas processuais (artigo 14 da referida Lei).

Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores da parte autora, estes fixados em 8% do valor atualizado da causa, observados os vetores do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publicação, registro e intimação eletrônicas.

Interposto recurso de apelação, à parte apelada para contrarrazões e, após, remetam-se os autos à instância superior.

Nada mais requerido, certifique-se o trânsito em julgado e baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **JOSE SANTOS FERNANDES, Juiz de Direito**, em 29/8/2023, às 10:12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10044970773v8** e o código CRC **de1e66fb**.